

Договір № К-164-23-D

м. Золочів

«_____» _____ 2023 р.

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЗОЛОЧІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ» ЗОЛОЧІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗОЛОЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ в особі директора ЯЦУНСЬКОГО Тараса Петровича, що діє на підставі Статуту, названий в подальшому «**Покупець**», з однієї сторони, і

Товариство з обмеженою відповідальністю «ФРЕЗЕНІУС МЕДИКАЛ КЕР УКРАЇНА» в особі тимчасово виконуючої обов'язки директора ПАЛИВОДИ Ірини Олександрівни, що діє на підставі Наказу від 21.07.2023 року № 1ТВО/П, в подальшому найменованій «**Постачальник**», з іншої сторони, що разом надалі іменуються «**Сторонами**», відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон) з урахуванням Постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (далі - Особливості), вимог Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України та інших нормативно-правових актів, уклали цей Договір про наступне:

І. Предмет договору

- 1.1. Постачальник зобов'язується у 2023 році поставити Покупцеві товар за ДК 021:2015 24450000-3 **Агрохімічна продукція (24455000-8-Дезінфекційні засоби)** зазначений в Специфікації, що додається до цього Договору і є його невід'ємною частиною, а Покупець - прийняти і оплатити товар.
- 1.2. Найменування (номенклатура, асортимент) та кількість товару, зазначені в Специфікації, що додається до цього Договору і є його невід'ємною частиною.
- 1.3. Обсяг закупівлі товарів може бути змінений за згодою сторін залежно від реального фінансування видатків або потреб Покупця.

ІІ. Якість товарів

- 2.1. **Постачальник** повинен поставити **Покупцю** товар, якість якого відповідає стандартам, зазначеним у нормативній медико-технічній документації виробника, і має відповідні сертифікати якості. **Постачальник** повинен засвідчити якість товарів, що поставляється, належним товаросупровідним документом, який надсилається разом з товаром
- 2.2. Товар, що постачається, повинен відповідати найвищому рівню технологій і стандартів, існуючих в країні виробника на аналогічні товари, нормам і стандартам, законодавчо встановленим на території України.
- 2.3. Товар повинен бути належним чином зареєстрований в Україні.
- 2.4. **Постачальник** гарантує якість товару згідно з медико-технічними вимогами **Покупця**. Якість товару підтверджується сертифікатами якості, паспортами та аналітичними протоколами, які надаються **Постачальником** на кожну партію товару, поставленого відповідно до заявки **Покупця**. Якщо **Постачальник** не передає **Покупцю** документи, що стосуються товару та підлягають переданню разом з товаром відповідно до договору, **Покупець** має право встановити розумний строк для їх передання. Якщо документи, що стосуються товару, не передані **Постачальником** у встановлений строк, **Покупець** має право відмовитися від договору та повернути товар **Постачальнику**.
- 2.5. Якщо поставлений товар виявиться дефектним або таким, що не відповідає умовам Договору, **Постачальник** зобов'язаний замінити дефектний товар. Всі витрати, пов'язані із заміною товару неналежної якості несе **Постачальник**.

ІІІ. Ціна договору

- 3.1. Ціна цього Договору становить 48 766, 32 грн. (сорок вісім тисяч сімсот шістьдесят шість гривень 32 копійки) у т.ч. ПДВ 3 190, 32 грн. (три тисячі сто дев'яносто гривень 32 копійки).
- 3.2. Ціна цього Договору може бути змінена за взаємною згодою Сторін.
- 3.3. Валютою Договору є гривня України.

ІV. Порядок здійснення оплати

- 4.1. Оплата за товари, які поставлені **Постачальником**, проводиться за фактом поставки у разі наявності та в межах відповідних бюджетних асигнувань, після пред'явлення **Постачальником** видаткової накладної, протягом 10 календарних днів.

- 4.2. Усі розрахунки за договором проводяться у безготівковій формі.
- 4.3. До оплати не приймаються документи з порушеннями зазначеними у п.6.2.4. Договору.
- 4.4. У разі надання документів з порушеннями вказаними у п.6.2.4. **Постачальник** зобов'язаний надати виправлені документи протягом 2 днів з моменту поставки.

V. Поставка товарів

- 5.1. Строк поставки товарів: з дати підписання до 31 грудня 2023 р.; товар повинен бути поставлений **Покупцю** за попередньою письмовою заявкою **Покупця**, в кількості та у строки, що не перевищують 3 робочих дні з моменту отримання **Постачальником** заявки **Покупця**.
Доставка проводиться безпосередньо **Покупцю** за рахунок **Постачальника**.
Товар передається **Покупцеві** в упаковці підприємства-виробника товар повинен бути переданий **Покупцю** у тарі та (або) упакований звичайним для нього способом в упаковку, а за їх відсутності - способом, який забезпечує схоронність товару цього роду за звичайних умов зберігання і транспортування.
- 5.2. Приймання-передача товару по кількості проводиться відповідно до видаткової накладної, по якості - відповідно до розділу II цього Договору.
Датою поставки товару є дата підписання **Покупцем** видаткової накладної.
Зобов'язання **Постачальника** щодо поставки товару вважаються виконаними у повному обсязі з моменту передачі товару у власність **Покупця** за адресою останнього.
- 5.3. Товар, який пройшов стерилізацію, поставлений у пошкодженій будь-яким чином упаковці (розірваній, деформованій, промоклій тощо), повертається **Постачальнику**. У разі поставки товару з супровідними документами, що містять порушення зазначені у п.6.2.4 Договору, **Постачальник** замінює товар на складі **Покупця**. **Покупцеві** повертається один екземпляр видаткової накладної з відміткою «не відповідає вимогам договору».
- 5.4. **Покупець** має право пред'явити претензію **Постачальнику** по кількості та якості товару. Претензія готується і подається у письмовій формі і пред'являється **Постачальнику**, по кількості у день прийому-передачі товару, по якості - в будь-який момент впродовж терміну придатності товару. При виникненні претензій по кількості, або якості товару, що трапилися з вини **Постачальника**, останній повинен здійснити додаткову поставку або заміну неякісного товару протягом 3 банківських днів з дати отримання письмових претензій від **Покупця**.
- 5.5. У разі поставки товарів більш низької якості, ніж вимагається стандартом, технічними умовами чи зразком (еталоном), **Покупець** має право відмовитися від прийняття і оплати товарів.
- 5.6. Якщо **Постачальник** передав **Покупцю** меншу кількість товару, ніж це встановлено договором купівлі-продажу, **Покупець** має право вимагати передання кількості товару, якої не вистачає, або відмовитися від переданого товару та його оплати.
- 5.7. У випадку поставки товару з порушеннями умов договору щодо асортименту товару **Покупець** має право відмовитися від його прийняття та оплати. Якщо **Постачальник** передав **Покупцеві** частину товару, асортимент якого відповідає умовам договору, і частину товару з порушенням асортименту, **Покупець** має право на свій вибір:
- 1) прийняти частину товару, що відповідає умовам договору, і відмовитися від решти товару;
 - 2) відмовитися від усього товару;
 - 3) вимагати заміни частини товару, що не відповідає асортименту, товаром в асортименті, який встановлено договором;
- Товар, якісні характеристики якого не викликають сумнівів, приймається **Покупцем** до сплати. Інший товар повертається **Постачальнику** та має бути замінений останнім.
- 5.8. Місце поставки товарів: **Постачальник** забезпечує поставку товару на склад **Покупця**.
- 5.9. Розвантаження товару здійснюється працівниками **Постачальника** і за його рахунок.

VI. Права та обов'язки сторін

- 6.1. **Покупець** зобов'язаний:
- 6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за товари поставлені за заявками **Покупця**;
 - 6.1.2. Приймати поставлені товари згідно видаткових накладних.
- 6.2. **Покупець** має право:
- 6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань **Постачальником**, повідомивши про це його у строк 5 календарних днів;
 - 6.2.2. Контролювати поставку товарів у строки, встановлені цим Договором;
 - 6.2.3. Зменшувати обсяг закупівлі товарів та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору;

6.2.4. У разі не належного оформлення видаткових документів (відсутність печатки, підписів, номеру договору за яким здійснюється поставка, невідповідності назви товару, фасування, ціни) повернути їх **Постачальнику** без здійснення оплати за цими документами.

6.3. **Постачальник** зобов'язаний:

6.3.1. Забезпечити поставку товарів у строки, встановлені цим Договором;

6.3.2. Забезпечити поставку товарів, якість яких відповідає умовам, установленим розділом II цього Договору.

6.3.3. Зобов'язання **Постачальника** за цим договором є виконаними у разі здійснення поставки товару у строки, визначені умовами договору.

6.4. **Постачальник** має право:

6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлені товари;

6.4.2. На дострокову поставку товарів за письмовим погодженням **Покупця**;

6.4.3. У разі невиконання зобов'язань **Покупцем** **Постачальник** має право достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це **Покупця** у строк 5 календарних днів.

VII. Відповідальність сторін

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законами та цим Договором.

7.2. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов'язань при поставці товару **Постачальник** сплачує **Покупцю** штрафні санкції (неустойка, штраф, пеня):

- за порушення умов зобов'язання щодо якості (комплектності) товару стягується штраф у розмірі двадцяти відсотків вартості неякісного товару.

- за порушення строків виконання зобов'язання стягується пеня у розмірі 0,1 відсотка вартості товару, з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі семи відсотків вказаної вартості.

7.3. Зобов'язання з постачання вважаються невиконаними, якщо в повному обсязі не буде забезпечено постачання якісного товару з урахуванням п.6.3.3. цього договору.

7.4. Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторони від виконання договірних зобов'язань.

VIII. Обставини непереборної сили

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна, тощо)

8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 10 днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються Торгово-промисловою палатою України або іншими компетентними органами.

8.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 1 місяць, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір.

IX. Вирішення спорів

9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

9.2. Спірні питання, з яких Сторони не дійшли згоди шляхом переговорів, вирішуються у відповідності до законодавства України в Суді .

X. Строк дії договору

10.1. Цей Договір набирає чинності з дати підписання і діє до 31.12.2023 р., а в частині розрахунків до повного їх виконання.

10.2. Цей Договір укладається і підписується у 2 примірниках, що мають однакову юридичну силу.

XI. Інші умови

11.1. **Покупець** є платником податку на прибуток.

11.2. **Постачальник** є платником податку на прибуток.

11.3. Усі зміни та доповнення до Договору, а також його дострокове розірвання є чинними лише у тому випадку, якщо оформлені письмово у вигляді Додаткових угод, які підписуються обома

Сторонами. Усі Додаткові угоди є невід'ємними частинами Договору.

11.4. Жодна Сторона не має права передавати свої права та обов'язки за цим Договором третім особам без письмової згоди іншої Сторони.

11.5. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

11.6. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань сторонами у повному обсязі, крім випадків:

1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків **Покупця**.

Сторони можуть внести зміни до договору про закупівлю у разі зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків Покупця, а також у випадку зменшення обсягу споживчої потреби товару. У такому випадку ціна договору про закупівлю зменшується залежно від зміни таких обсягів;

2) погодження зміни ціни за одиницю товару в договорі про закупівлю у разі коливання ціни такого товару на ринку, що відбулося з моменту укладення договору про закупівлю або останнього внесення змін до договору про закупівлю в частині зміни ціни за одиницю товару. Зміна ціни за одиницю товару здійснюється пропорційно коливанню ціни такого товару на ринку (відсоток збільшення ціни за одиницю товару не може перевищувати відсоток коливання (збільшення) ціни такого товару на ринку) за умови документального підтвердження такого коливання та не повинна призвести до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю на момент його укладення.

У разі коливання ціни такого товару на ринку, що відбулося з моменту укладення договору про закупівлю або останнього внесення змін до договору про закупівлю в частині зміни ціни за одиницю товару, Постачальник письмово звертається до Покупця щодо зміни ціни за одиницю товару. Наявність факту коливання ціни такого товару на ринку підтверджується довідкою/ми або листом/ми (завіреніми копіями цих довідки/ок або листа/ів) відповідних органів, установ, організацій, які уповноважені надавати відповідну інформацію щодо коливання ціни такого товару на ринку. До розрахунку ціни за одиницю товару приймається ціна щодо розміру ціни на товар на момент укладання Договору (з урахуванням внесених раніше змін до Договору про закупівлю) та на момент звернення до вказаних органів, установ, організацій, що підтверджує коливання (зміни) цін на ринку такого товару, що є предметом закупівлі за цим Договором;

3) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в Договорі про закупівлю.

4) продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат Покупця, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю.

5) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг).

6) зміни ціни в договорі про закупівлю у зв'язку з зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування – пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв'язку з зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування.

7) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS, регульованих цін (тарифів), нормативів, середньозважених цін на електроенергію на ринку "на добу наперед", що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни.

8) зміни умов у зв'язку із застосуванням положень частини шостої статті 41 Закону.

11.7. Як зазначено у Кодексі етики та ділової поведінки компанії FRESINIUS MEDICAL CARE, Постачальник підтримує цінності доброчесності та законної поведінки, особливо стосовно боротьби з хабарництвом та протидії корупції. Постачальник дотримується цих цінностей у своїй діяльності, а також у відносинах з діловими партнерами. Подальший успіх і репутація Постачальника залежать від спільного зобов'язання діяти відповідним чином. Спільно з Постачальником Покупець зобов'язується підтримувати ці фундаментальні цінності, дотримуючись застосованих законів та

нормативних актів. Покупець підтверджує, що він ознайомився з Кодексом етики та ділової поведінки компанії FRESNIUS MEDICAL CARE (Кодекс поведінки) та Брошуру відповідності ділових партнерів (Брошура відповідності ділових партнерів), що доступні на вебсайті компанії FRESNIUS MEDICAL CARE. Покупець підтверджує розуміння та погоджується дотримуватися принципів, що містяться в цих документах.

11.8. На додаток до вищевказаного зобов'язання Покупець підтверджує, що він буде негайно інформувати Постачальника про будь-які обставини, про які йому стане відомо чи повинно бути розумно відомо, що можуть спричинити конфлікт інтересів між Постачальником та Покупцем та/або їх відповідними співробітниками внаслідок їх дій або дій їх співробітників.

XII. Додатки до договору

12.1. Невід'ємною частиною цього Договору є Додаток №1 до Договору «Специфікація».

XIII. Місцезнаходження та банківські реквізити сторін

ПОКУПЕЦЬ:	ПОСТАЧАЛЬНИК:
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЗОЛОЧІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ» ЗОЛОЧІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗОЛОЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ	Товариство з обмеженою відповідальністю «ФРЕЗЕНІУС МЕДИКАЛ КЕР УКРАЇНА»
80700, Львівська обл., м. Золочів, вул. Павлова Академіка 48 тел./факс (0265) 4-2136	Україна, 02099, м. Київ, вул. Бориспільська, 9, тел. +38 (044) 369 56 02 (03, 04, 05), факс: (044) 369 56 01
Код ЄДРПОУ 01996272	Код ЄДРПОУ 33737695, ПІН 337376926500
р/р UA243257960000026000301732118 ТББВ 10013/065 філії ЛОУ АТ «Ощадбанк», МФО325796 ПІН 019962713192	IBAN UA423006140000026009500346296 в АТ «Креді Агріколь Банк», МФО 300614
Директор _____ Т.П. ЯЦУНСЬКИЙ	Тимчасово виконуюча обов'язки директора  _____ І.О. ПАЛИВОДА

від _____ 2023р.

Специфікація

№ з/п	Назва товару	Одиниця виміру	Кількість	Ціна за одиницю, грн без ПДВ	Ціна за одиницю, грн. з ПДВ	Загальна вартість, грн. з ПДВ
1	Citrosteril 5 L Для гарячої дезінфекції гемодіалітичних апаратів	каністра	20	2 162,00	2 313,34	46 266,80
2	Sporotal 100, 5 кг Для очистки та дезінфекції гемодіалітичних апаратів містить: гіпохлорид натрію; гідроксид калію	каністра	2	1 168,00	1 249,76	2 499,52
Загальна вартість без ПДВ, грн						45 576,00
ПДВ, грн.						3 190,32
Загальна вартість з ПДВ, грн.						48 766,32

ПОКУПЕЦЬ:	ПОСТАЧАЛЬНИК:
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЗОЛОЧІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ» ЗОЛОЧІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗОЛОЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ	Товариство з обмеженою відповідальністю «ФРЕЗЕНІУС МЕДИКАЛ КЕР УКРАЇНА»
80700, Львівська обл., м. Золочів, вул. Павлова Академіка 48 тел./факс (0265) 4-2136	Україна, 02099, м. Київ, вул. Бориспільська, 9, тел. +38 (044) 369 56 02 (03, 04, 05), факс: (044) 369 56 01
Код ЄДРПОУ 01996272	Код ЄДРПОУ 33737695, ПІН 337376926500
р/р UA243257960000026000301732118 ТББВ 10013/065 філії ЛОУ АТ «Ощадбанк», МФО325796 ПІН 019962713192	IBAN UA423006140000026009500346296 в АТ «Креді Агріколь Банк», МФО 300614
Директор _____ Т.П. ЯЦУНСЬКИЙ	Тимчасово виконуюча обов'язки директора  _____ І.О. ПАЛИВОДА